

1514507-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... e b) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado (processo nº 0024645-14.2014.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/04/2016). Esse histórico denota que o acusado tem conduta socialmente reprovável. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1514507-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514507-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169272/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25702686 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2169272 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO DANILLO ZACARIAS DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

HIAGO DANILLO ZACARIAS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), em circunstâncias que perduraram até a tarde de 22 de junho de 2022, por volta das 16h09, na Rua Maria Lúcia Duarte, nº 878, Pirituba, nesta cidade e comarca de São Paulo, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo da marca Ford, modelo KA SE PLUS, ano/modelo 2020, de cor cinza e placas EJV-0I25, avaliado em R\$ 65.000,00, que sabia ser produto de crime anterior, de propriedade da vítima Moacir Usuari, conforme auto de prisão em flagrante às fls. 7/8, boletim de ocorrência às fls.

9/12, auto de exibição e apreensão às fls. 27/28, auto de entrega à fl. 29 e termo de declarações à fl. 16.

Narra a denúncia que, segundo apurado, na manhã dos fatos, por volta das 11h30, na Praça Mamonas Assassinas, no Parque CECAP, localizado na Avenida Odair Santanelli, em Guarulhos/SP, um indivíduo não identificado subtraiu o veículo acima descrito, de propriedade da vítima Moacir Usmari, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Segundo a exordial, a fim de dificultar a identificação do veículo, o referido indivíduo ou alguém a ele relacionado adulterou grosseiramente o final das placas do carro, colocando uma fita adesiva de cor preta sobre o número "5", de modo a fazê-lo parecer o número "6", conforme fotografias às fls. 47/52.

Relata ainda a exordial acusatória que, posteriormente, quase que simultaneamente, o denunciado recebeu e conduziu o citado veículo, em proveito próprio, plenamente ciente de sua proveniência criminosa, um roubo. Por volta das 16h09, HIAGO transitava com o veículo pela via pública, quando policiais em patrulhamento o visualizaram e prontamente identificaram a adulteração do emplacamento. Assim, os policiais realizaram a abordagem do denunciado e, em consulta às placas do veículo, identificaram que se tratava de produto de roubo, praticado horas antes, conforme termo de declarações à fl. 16. Em revista pessoal ao denunciado, localizaram em seu poder pertences da vítima Moacir, proprietário do veículo, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 27/28.

Ainda segundo a denúncia, indagado, HIAGO disse que recebeu valor em dinheiro para transportar o veículo da cidade de Guarulhos até o bairro de Pirituba, em São Paulo, onde deveria entregá-lo a indivíduo de prenome "Ivan".

Houve prisão em flagrante. Durante o interrogatório realizado na Delegacia de Polícia, o denunciado permaneceu em silêncio, não apresentando sua versão acerca dos fatos (fl. 19).

A vítima do roubo foi contatada e compareceu na Delegacia de Polícia, todavia, não reconheceu o denunciado como o autor do crime, conforme auto de reconhecimento de pessoa às fls. 17/18. A ela foi restituído o veículo subtraído (fl. 29).

A exordial conclui, então, que as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente porque o denunciado foi encontrado em poder do veículo, desprovido de qualquer documentação que legitimasse sua posse, poucas horas após sua subtração, tendo indicado que fazia seu transporte de um lugar a outro, a mando de terceiro, mediante pagamento de valores, não deixam dúvidas de que ele sabia da proveniência ilícita do bem.

Em audiência de custódia realizada aos 23 de junho de 2022 (fls. 70/71), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 67/69). Aos 3 de agosto de 2022, a Defesa constituída juntou procuração e declaração de hipossuficiência (fls. 80/82).

Aos 4 de agosto de 2022, foi aberta vista ao Ministério Público (fl. 83), que, naquela mesma data, ofereceu denúncia e juntou certidão dando conta de que os presentes autos estavam parados (sem andamento) desde o dia 29/06 por erro do cartório do DIPO 3 (fls. 86/87).

Naquela mesma data, a Defesa constituída formulou requerimento visando à revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 88/94).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 4 de agosto de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 28 de setembro de 2022 às 16h30 e foi, ainda, mantida a prisão preventiva do denunciado (fls. 96/99).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação às fls. 102/108 e, aos 12 de agosto de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 109).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 154/155).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, sustentou, em síntese, que o réu confessou o crime, requerendo a fixação de regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7/8), pelo Boletim de Ocorrência nº CR6029-1/2022 (fls. 9/12), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 16), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 27/28), pelo Auto de Entrega (fl. 29) e pelas fotografias de fls. 47/52, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Não há dúvidas de que o automóvel que estava em poder do réu era produto de crime de roubo, consoante Termo de Declarações da vítima à fl. 16.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Moacir Usuari, que relatou que foi roubado com esse carro em Guarulhos, Parque Cecap. Por volta das 17h00min horas os policiais militares ligaram. Fez o boletim de ocorrência mais tarde. Foi na Delegacia onde a pessoa foi presa, em Pirituba e lá não reconheceu, com certeza não era a pessoa que tinha roubado o declarante. Recuperou o veículo e o carro estava íntegro. Foi roubado por volta das 11:00 e o carro foi localizado por volta das 17:00 horas. Ouvida também em juízo a testemunha policial militar Guilherme Henrique Garcia, que narrou, em suma, que visualizaram que a placa traseira estava com o último número adulterado, um cinco virou seis. Feita busca pessoal encontraram o controle da garagem, da vítima. Consultaram o veículo que era produto de roubo cometido na parte da manhã.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu a autoria. Em suma, o réu aduziu que está com 29 anos de idade. Estudou até o terceiro ano do ensino médio. Estava desempregado. Estava fazendo "bicos" de carga e descarga de rejunte. Morava com os pais. Estava há quatro anos "na rua". Teve uma recaída de cocaína e teve um conhecido que ofereceu R\$ 500,00 para levar o carro até Pirituba. Recebeu R\$ 500,00. A pessoa que pagou para o interrogando se chama "Ivan", ele deu R\$ 250,00 e iria dar mais R\$ 250,00 quando voltasse. Desconfiou que o carro fosse produto de ilícito. Viu os policiais examinando a placa do veículo. Os policiais falaram da adulteração.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Consoante elucidativo julgado do TACRSP, extraído do Código Penal Interpretado (MIRABETE, Julio Fabbrini. 2ª edição. Editora Atlas):

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos

verbais, sendo dois deles as condutas de receber e conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo, pois não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que somente será apreciada em segunda fase da aplicação da pena, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 137/142), da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 143/145) e da Certidão de fl. 157, o réu ostenta: a) condenação anterior por crimes de furto e embriaguez ao volante (processo nº 0005322-52.2016.8.26.0224, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa aos 08/10/2018) e b) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado (processo nº 0024645-14.2014.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/04/2016). Esse histórico denota que o acusado tem conduta socialmente reprovável. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima e certidão as fls. 143/145), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena final 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal. Ressalte-se que o réu é reincidente em crime patrimonial e apresenta mau antecedente. Registre-se que não há como aplicar, no presente caso, o disposto na súmula 269 do Colendo STJ, que admite a adoção de regime semiaberto para o reincidente, pois, para a sua adoção, mister que, além da pena ser inferior ou igual a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso dos autos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso, sendo que, em face das condenações anteriores, a

medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado HIAGO DANILLO ZACARIAS DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 dias-multa, já prevista no tipo penal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente em crime doloso, já ostentando duas condenações anteriores por crime patrimonial. Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA